

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1490/2535

นาง ละ ออ ทับทิม ทอง
นาง กิมรง เจริญศ รี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1308, มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 177, มาตรา 249

ฎีกาของโจทก์ที่ว่า สภาพของที่ดินพิพาทติดกับตัวบทกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1308 ซึ่งบัญญัติว่า ที่ดินแปลงใดเกิดสิ่งอกริมตลิ่ง ทิ้งออกย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้น เพราะระหว่างที่ดินแปลงเดิมกับที่ดินพิพาทมีทางกันไม่ติดต่อกันนั้น เป็นฎีกาที่มีได้คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งวินิจฉัยว่าโจทก์มิได้ครอบครองที่ดินพิพาทจนได้กรรมสิทธิ์ว่าไม่ถูกต้องอย่างไร เป็นฎีกาที่ไม่ชัดเจน ทั้งเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ที่พิพาทเป็นสิ่งอกริมตลิ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 1586 และโจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทแทนเจ้าของที่ดินตามเอกสารหมาย จ.1 จำเลยทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 1586 จึงเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1308 และมีอำนาจฟ้องแย้งให้ขับไล่โจทก์และบริวารออกจากที่ดินพิพาทได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า มารดาโจทก์ได้แผ้วถางที่ดินรกร้างว่างเปล่าปลูกต้นจากขายเป็นเวลาประมาณ 40 ปีมาแล้ว ที่ดินดังกล่าวทศได้จัดที่ดินโฉนดเลขที่

1586 ของนางสอึง ต่อมานางสอึงยกที่ดินให้นางประนอม ดั่งผึ้ง บุตรสาวในปี 2505นางประนอมขายที่ดินให้จำเลยทั้งสามเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2529มารดาโจทก์ยกที่ดินของตนให้โจทก์เมื่อประมาณ 12 ปีมาแล้ว โจทก์ยึดถือครอบครองตัดจากขายตลอดมาไม่มีผู้ใดโต้แย้ง ต่อมาจำเลยห้ามโจทก์ไม่ให้ตัดจากในที่ดินของโจทก์ และแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่า นางประนอมแบ่งที่ดินให้มารดาโจทก์ตัดจากขาย เมื่อมารดาโจทก์ไม่ซื้อที่ดินดังกล่าว นางประนอมจึงขายให้จำเลยและให้โจทก์ออกจากที่ดิน วันที่ 5 มิถุนายน 2529 จำเลยเอาหลักไม้มาปักในเขตที่ดินของโจทก์ และจะออก น.ส.3 เป็นการละเมิด ทำให้โจทก์เสียหาย ขาดรายได้จากการตัดจาก 2 เดือนเป็นเงิน 2,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยรื้อถอนหลักไม้ออกจากที่ดินของโจทก์ หากจำเลยไม่รื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนได้เอง และห้ามมิให้จำเลยกับบริวารเกี่ยวข้อง กับที่ดินของโจทก์อีกต่อไป กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 2,000 บาท แก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การและฟ้องแย้งว่า ที่พิพาทเป็นที่อกริมตลิ่ง จากที่ดินโฉนดเลขที่ 1586 ของนางสอึง ประจก มารดาโจทก์และโจทก์กับบริวารเช่าที่พิพาทปลูกจากและทำไม้พิน นางสอึงยกที่ดินโฉนดเลขที่ 1586 และที่อกริมตลิ่งทั้งหมดให้แก่ นางประนอม ดั่งผึ้ง มารดาโจทก์และโจทก์เช่าที่ดินจากนางประนอมตลอดมา ต่อมาจำเลยทั้งสามซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 1586 และที่อกริมตลิ่งจากนางประนอม และไม่ประสงค์จะให้โจทก์กับบริวารอยู่ในที่พิพาทอีกต่อไป และแจ้งโจทก์ทราบ แต่โจทก์กลับมาฟ้องเป็นคดีนี้ ขอให้ยกฟ้องโจทก์และขับไล่โจทก์และบริวารออกจากที่พิพาท ห้ามไม่ให้เกี่ยวข้องต่อไป

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ที่พิพาทเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่ามารดาโจทก์และโจทก์ครอบครองเป็นเจ้าของต่อเนื่องกันตลอดมา ไม่เคยเช่าจากนางสอึงหรือผู้ใด ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ชับไล่โจทก์และบริวารออกจากที่พิพาทอัน
เป็นที่ยกกรรมดิ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 1586 ของจำเลยทั้งสาม ห้ามโจทก์และ
บริวารเกี่ยวข้องกับที่พิพาทอีกต่อไป

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ฎีกาของโจทก์ที่ว่าสภาพของที่พิพาทผิด
กับตัวบทกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1308 ซึ่งบัญญัติว่า
ที่ดินแปลงใดเกิดที่ยกกรรมดิ่ง ที่ยกยอมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้น
เพราะระหว่างที่ดินแปลงเดิมกับที่พิพาทมีทางกันไม่ติดต่อกัน นั้น เป็นฎีกาที่มีได้
คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ซึ่งวินิจฉัยว่าโจทก์มิได้ครอบครองที่พิพาทจนได้
กรรมสิทธิ์ว่าไม่ถูกต้องอย่างไร เป็นฎีกาที่ไม่ขัดแย้ง ทั้งเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมา
แล้วในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ที่พิพาทเป็นที่ยกกรรมดิ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 1586 และ โจทก์ครอบครองที่
พิพาทแทนเจ้าของที่ดินตามเอกสารหมาย จ.1 จำเลยทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน
โฉนดเลขที่ 1586 จึงเป็นเจ้าของที่พิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1308 และมีอำนาจฟ้องแย้งให้ขับไล่โจทก์และบริวารออกจากที่พิพาทได้

พิพากษายืน

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ